

1500446-10.2022.8.26.0146

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: JULIANA SILVA FREITAS

Comarca: Cordeirópolis

Foro: Foro de Cordeirópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva").

Neste sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. RÉU PRIMÁRIO. RES FURTIVA DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cordeirópolis

Foro de Cordeirópolis

Vara Única

Rua Sete de Setembro, 350/370, Cordeirópolis-SP - cep 13490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500446-10.2022.8.26.0146 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500446-10.2022.8.26.0146

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2230567/2022 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 26948501 -

DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 2230567 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR APARECIDO DELPRAT e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA SILVA FREITAS

Vistos.

VICTOR APARECIDO DELPRAT e LILIAN EDUARDA MARTINS foram processados como incurso no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, porque em tese no dia 23 de agosto de 2022, às 10h30min, na Rua Carlos Gomes, 16, Centro, nesta cidade e comarca de Cordeirópolis/SP, mediante prévio ajuste e com unidade de desígnios, subtraíram, para proveito de ambos, 01 (um) Kit de embalagem da marca Chrysalis, contendo dois perfumes femininos, avaliados em R\$ 119,00 (cento e dezenove reais), pertencente ao estabelecimento comercial denominado Farmácia Multi Drogas.

A denúncia foi recebida em 29 de agosto de 2022, a fls. 119/120. Devidamente

citados os réus Victor (fls. 144) e Lilian (fls. 153), os acusados apresentaram resposta escrita à acusação a fls. 163. Determinou-se o prosseguimento do feito a fl. 164.

Em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas. Ao final, foram interrogados os réus.

Constam dos autos, auto de prisão em flagrante a fls. 01, termo de depoimento a fls. 02/03, termo de declarações a fls. 04, termo de interrogatório a fls. 05/06, boletim de ocorrência a fls. 09/10, auto de exibição/apreensão a fls. 13, auto de reconhecimento de pessoa a fls. 15, fotografias a fls. 16/20, auto de avaliação a fls. 21, auto de entrega a fls. 22, atestado médico a fls. 24 e 32, laudo de lesão corporal a fls. 76/77 e 78/79, relatório final a fls. 93/95, folha de antecedentes (fls. 53/58 e 62/66), certidão de feitos criminais (fls. 59/61 e 67/68).

O Ministério Público em alegações finais requereu a procedência da pretensão acusatória, tecendo considerações sobre a dosimetria das penas.

A d. Defesa, por seu turno, em alegações finais, requereu a absolvição sumária em razão da aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão, fixação no mínimo legal e a conversão da pena privativa por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, saliento que a materialidade do crime de furto qualificado está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante a fls. 01, termo de depoimento a fls. 02/03, termo de declarações a fls. 04, termo de interrogatório a fls. 05/06, boletim de ocorrência a fls. 09/10, auto de exibição/apreensão a fls. 13, auto de reconhecimento de pessoa a fls. 15, fotografias a fls. 16/20, auto de avaliação a fls. 21, auto de entrega a fls. 22, atestado médico a fls. 24 e 32, laudo de lesão corporal a fls. 76/77 e 78/79, relatório final a fls. 93/95, bem como da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria, da mesma forma, é certa, não remanescendo dúvida de que recaia sobre os réus.

Interrogado, Victor Aparecido Delprat em juízo disse que a acusação é verdadeira e ocorreu conforme descrito na denúncia.

Interrogada, Lilian Eduarda Martins em juízo disse que a acusação é verdadeira e ocorreu conforme descrito na denúncia.

A confissão dos réus foi corroborada pelas demais provas dos autos, incluindo-se a prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório.

A representante legal da vítima Aline Cristina Tomazela, em juízo disse que os réus sempre iam a farmácia pedir dinheiro, medicamentos. Sempre ajudavam. No dia dos fatos, eles começaram a conversar, pediram café. O réu Victor ficou conversando com a declarante. Enquanto Lilian foi para trás do balcão. Não viu quando ela saiu com perfume. Depois que saíram a Camila, que trabalha na loja ao lado, contou que eles furtaram o produto. Acredita que eles tenham furtado outras vezes, mas nunca foram atrás. Sempre sumia algo quando eles iam.

A testemunha em comum Camila Rodrigues de Lima em juízo disse que trabalha na loja ao lado. Como já conhece os réus e eles já roubaram uma vez a loja. Ficou na frente da porta, para ficar de olho. Viu que eles estavam entrando e saindo da farmácia. Viu quando a ré Lilian pegou o perfume e saiu com ele na barriga. Ambos foram em direção a rua Carlos Gomes. A loja fica ao lado da farmácia.

A testemunha em comum Marinaldo Luis Philomeno, guarda civil municipal, em juízo disse que na data dos fatos estavam de serviço. Foram informados sobre um furto na área central. Os réus teriam furtado um frasco de shampoo. Em patrulhamento encontraram os réus próximo a delegacia. Indagado a Lilian, informou que havia ganhado. Porém sabiam que era produto de furto. Os réus são conhecidos por vários furtos na área central. Os réus já foram pegos pelo declarante, por duas vezes, na mesma prática. Sempre são produtos de menor valor, shampoo, chocolates, coisas assim.

Analisando-se o conjunto probatório coligido, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, estão evidenciados nestes autos elementos suficientes materialidade e autoria para a configuração da figura típica tal qual descrita na

denúncia.

A tese defensiva de atipicidade da conduta em virtude da aplicação do princípio da insignificância não prospera. Eventual insignificância, no caso dos autos, deve ser aquilata em face de dois conjuntos de pressupostos, de forma cumulativa, quais sejam os critérios estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e eventual reiteração delitiva que torne desaconselhável a aplicação do princípio. Conforme folhas de antecedentes (fls. 53/58 e 62/66) e certidões de feitos criminais (fls. 59/61 e 67/68), os réus estão sendo processados pela prática de crimes contra o patrimônio, nesta comarca, em outros processos, alguns dos quais também têm por objeto gêneros alimentícios e itens de higiene ou perfumaria. Cabe, igualmente, destacar que em outros dois feitos julgados recentemente por este juízo sua conduta foi considerada atípica, em virtude do diminuto valor dos bens furtados. Logo, ainda que em tese se pudesse admitir a aplicação do princípio da insignificância, seria descabida na hipótese.

Decerto que a aplicação do princípio da insignificância enseja questionamento acerca da habitualidade, isto é, se os crimes patrimoniais tornaram-se modo de vida dos acusados. A pergunta é relevante pois se reporta ao sentimento de segurança de uma comunidade, representa preocupação com os efeitos cumulativos de condutas reiteradas e, sobretudo, pertine à finalidade preventiva da pena, geral e especial. Neste contexto, diante de casos extremos de reiteração, o reconhecimento da atipicidade material não alcançaria o efeito a que se propõe, que é de manter a atuação do Direito Penal e a aplicação da espécie de sanção que lhe é própria reservadas às situações mais graves e que efetivamente violam os bens jurídicos eleitos pela sociedade como os mais importantes e, por isso, dignos de especial proteção, desde que atingidos em seu cerne.

Postos tais fundamentos, os elementos destes autos indicam que os acusados fazem dos crimes patrimoniais uma constante em suas vidas.

Além disso, por duas vezes já foram agraciados com o reconhecimento da bagatela por este juízo, o que torna descabido o reconhecimento da atipicidade das suas condutas, em mais uma oportunidade, até mesmo para que não ocorra violação dos princípios da proporcionalidade e da igualdade, este em face de outros acusados que se encontrem em situação idêntica.

Verificada a ocorrência de reiteração delitiva, ainda que não se cogite de reincidência, conforme ocorre "in casu", de nada adiantaria demonstrar a 1) mínima ofensividade da conduta do agente; 2) nenhuma periculosidade social da ação; 3) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; 4) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nesse sentido já se pronunciou o E. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. FURTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência desta Corte tem proclamado que, para a aplicação do princípio da insignificância, exige-se, além do ínfimo valor do bem subtraído, a avaliação das circunstâncias de caráter subjetivo, especialmente aquelas relacionadas à vida pregressa do paciente, a fim de que não seja estimulada a reiterada prática de furtos de pequeno valor. 2. Ordem denegada" (HC nº 32.729/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Paulo Gallotti, DJ 18.06.07, p. 306, VM) (grifei).

No mesmo sentido a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal:

PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO TENTADO. RÉU PRIMÁRIO. QUALIFICAÇÃO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo ("conglobante"), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o

juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 3. Caso em que a maioria formada no Plenário entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, nem abrandar a pena, já fixada em regime inicial aberto e substituída por restritiva de direitos. 4. Ordem denegada" (HABEAS CORPUS - Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO - Julgamento: 03/08/2015 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno)

Prosseguindo, conquanto não haja possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, é plenamente possível a aplicação do instituto do furto privilegiado, pois os réus são primários, é de pequeno valor a coisa subtraída (na espécie, inferior a um salário-mínimo), e a qualificadora é de ordem objetiva. Logo, preenchidos os requisitos do § 2º do artigo 155 do Código Penal e da Súmula 511 do STJ ("É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva").

Neste sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. RÉU PRIMÁRIO. RES FURTIVA DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO PARÁGRAFO 2º DO ART. 155 DO CP. ORDEM CONCEDIDA. 1. A questão tratada no presente writ diz respeito à possibilidade de aplicação do privilégio previsto no parágrafo do art. 155 do Código Penal ao crime de furto qualificado. 2. Considero que o critério norteador, deve ser o da verificação da compatibilidade entre as qualificadoras (CP, art. 155, § 4º) e o privilégio (CP, art. 155, § 2º). E, a esse respeito, no segmento do crime de furto, não há incompatibilidade entre as regras constantes dos dois parágrafos referidos. 3. No caso em tela, entendo possível a incidência do privilégio previsto no parágrafo 2º do art. 155 do Código Penal, visto que, apesar do crime ter sido cometido em concurso de pessoas, o paciente é primário e a coisa furtada de pequeno valor. 4. Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus. (HC96843 MS, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, d.j. 24 de março de 2009). (grifei)

De rigor, neste cenário, o julgamento de parcial procedência da pretensão acusatória.

Passo à individualização das penas nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Com relação ao réu Victor Aparecido Delprat:

Na primeira fase da dosimetria das penas, as circunstâncias judiciais são ínsitas à reprovabilidade do delito, aspecto já abarcado pelo tipo penal.

Na segunda fase, não incidem agravantes. Consta a atenuante da confissão, porém inaplicável o seu compute (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase da dosimetria das penas, não incidem causas de aumento ou diminuição.

É o caso, entretanto, de reconhecer o benefício disposto no § 2º, do artigo 155 do Código Penal, ante a presença dos requisitos legais, nos termos da fundamentação já declinada.

A alternativa que se afigura resposta penal mais adequada à conduta é a aplicação de pena privativa de detenção, afastando-se a aplicação somente da multa.

No mais, a pena deve ser reduzida em dois terços haja vista o diminuto valor do bem e demais circunstâncias do crime são desprovidas de maior gravidade.

Tendo em vista os parâmetros dispostos no artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade, se o caso, será o aberto.

Com relação à ré Lilian Eduarda Martins:

Na primeira fase da dosimetria das penas, as circunstâncias judiciais são ínsitas à reprovabilidade do delito, aspecto já abarcado pelo tipo penal.

Na segunda fase, não incidem agravantes. Consta a atenuante da confissão, porém inviável o seu computo (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase da dosimetria das penas, não incidem causas de aumento ou diminuição.

É o caso, entretanto, de reconhecer o benefício disposto no § 2º, do artigo 155 do Código Penal, ante a presença dos requisitos legais, nos termos da fundamentação já declinada.

A alternativa que se afigura resposta penal mais adequada à conduta é a aplicação de pena privativa de detenção, afastando-se a aplicação somente da multa.

No mais, a pena deve ser reduzida em dois terços haja vista o diminuto valor do bem e demais circunstâncias do crime são desprovidas de maior gravidade.

Tendo em vista os parâmetros dispostos no artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade, se o caso, será o aberto.

Por fim, ambos os Réus satisfazem os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, motivo pelo qual DEFIRO a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

(i) condenar VICTOR APARECIDO DELPRAT pela prática do crime do artigo 155, §4º, inciso IV (concurso de pessoas), com incidência do artigo 155, § 2º, do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de detenção em regime inicial aberto e

(ii) condenar LILIAN EDUARDA MARTINS pela prática do crime do artigo 155, §4º, inciso IV (concurso de pessoas), com incidência do artigo 155, § 2º, do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de detenção em regime inicial aberto.

Para ambos os Réus, DEFIRO a substituição da pena corporal por pena restritiva de direito consistente em duas PRD's, quais sejam (i) prestação de serviço à comunidade e (ii) limitação de final de semana.

DEFIRO aos Réus o direito de apresentar recurso em liberdade, até mesmo diante do teor da sanção penal. Em que pese terem acompanhado, presos, a instrução processual, os motivos que antes legitimaram a sua segregação cautelar não subsistem, sobretudo após a prolação de sentença penal condenatória com aplicação de pena privativa de liberdade com fixação de regime inicial diferente do fechado. Expeçam-se os respectivos alvarás de soltura clausulados.

Providencie-se, após o trânsito em julgado, a expedição da guia execução definitiva, as comunicações de estilo ao IIRGD e à Justiça Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição).

Após o trânsito em julgado desta, remetam-se cópias da presente sentença à vítima via Correios (artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal e artigo 399 das NSCGJ), providência que poderá ser suprida pelo fornecimento de senha de acesso aos autos.

Condene o Réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anota da gratuidade.

Expeça-se certidão para o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do Convênio entre a Defensoria Pública do Estado e a OAB-SP.

Regularize a z. Secretaria as tarjas do processo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cordeiropolis, 16 de dezembro de 2022.